מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ט בחשון התשע"ז
30 בנובמבר 2016

חוזר גופים מוסדיים 2016-9-24
סיווג: מידע ודיווח

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

יישוב תביעות וטיפול בבקשות למשיכה או העברת כספים הוא מרכיב מרכזי בפעילות גופים מוסדיים. דרך פעולתו של גוף מוסדי במסגרת הליך יישוב תביעות משפיעה באופן ישיר על מימוש זכויותיו של התובע ועל יכולתו לבחון את דרכי הפעולה העומדות בפניו בשלבים השונים של ההליך האמור. בדומה, אופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספים משפיע על יכולתם של העמיתים לקבל החלטות מושכלות לגבי חסכונותיהם.

איסוף מידע סטטיסטי יאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן שבו גופים מוסדיים מיישבים תביעות וביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספים. מדדים אלו יהוו כלי נוסף למבוטחים ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי עמו יתקשרו.

חוזר זה יחליף את חוזר גופים מוסדיים 2011-9-6 שפורסם ביום 28 במרץ 2011. עיקרי השינויים הם: פיצול הדיווח של "תביעות שאושרו" לשני דיווחים: "תביעות ששולמו" ו"תביעות ששולמו חלקית" (בהתאם להגדרות שקבועות בחוזר 2016-9-9, "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור"); התייחסות לגבי פשרות שלפנים משורת הדין; קביעת כללים למועד התחלת מניין הימים בגין תביעה.

2. הגדרות

"**בקשה**" - בקשה להעברת כספים, בקשה להעברת כספים בין מסלולים, בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי ובקשה לקבלת קצבת זקנה אשר הוגשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, למעט בקשה שביטל העמית או בקשה שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצעה לפי הוראות הדין.

"**בקשה להעברת כספים**" - בקשה להעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת;

"**בקשה להעברת כספים בין מסלולים**" - בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה באותה קופת גמל או באותה תכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

"**בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי**" - בקשה למשיכת כספים מקופת גמל או מתכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח, שלא בדרך של קצבה, גם אם הכספים חייבים במס לפי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961;

"**בקשה לקבלת קצבת זקנה**" - בקשה לקבלת קצבת זקנה מקופת גמל משלמת לקצבה או מתכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

"**הודעת תשלום**", "**הודעת תשלום חלקי**", "**הודעת פשרה**", "**הודעת דחייה**" ו"**הודעת המשך בירור**" - כמשמעותן בחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 שעניינו "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור";

"**משך זמן הטיפול בבקשה**" -

1) לגבי בקשה להעברת כספים שהתקבלה על-ידי קופה מעבירה (להלן - **בקשה להעברת כספים מהגוף המוסדי**) - משך הזמן שחלף מהמועד אשר יראו בו כמועד שליחת בקשת ההעברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה, לפי הוראת סעיף 3(ו) לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 שעניינו "העברת כספים בין קופות גמל" (להלן - **חוזר הניוד**), בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים כאמור בנספח א' לחוזר הניוד ובין אם לאו, ועד המועד שבו הועברו הכספים לקופה המקבלת בפועל;

2) לגבי בקשה להעברת כספים שהתקבלה על-ידי קופה מקבלת (להלן - **בקשה להעברת כספים אל הגוף המוסדי**) - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשת העברה על ידי העמית ועד למועד העברת הבקשה לגוף המנהל של הקופה המעבירה, לפי הוראות סעיף 3(ו) לחוזר הניוד;

3) לגבי בקשה להעברת כספים בין מסלולים - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשה להעברת כספים ממסלול השקעה אחד לאחר, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל;

4) לגבי בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי -

א) בסכום יחיד - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשה למשיכת כספים, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד תשלום הכספים בפועל לעמית.

ב) בסכום המתקבל בתשלומים חודשיים לתקופה מוגבלת - משך הזמן שחלף מהמועד אותו ציין העמית כמועד בו הוא מעוניין להתחיל לקבל תשלומים חודשיים כאמור (ואם לא ציין העמית מועד כאמור, ממועד הגשת הבקשה) או מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם, ועד למועד התשלום הראשון לעמית;

5) לגבי בקשה לקבלת קצבת זקנה - משך הזמן שחלף מהמועד אותו ציין העמית כמועד בו הוא מעוניין להתחיל לקבל קצבה (ואם לא ציין העמית מועד כאמור, ממועד הגשת הבקשה) או מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת הקצבה הראשונה, לפי המאוחר מביניהם, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד תשלום הקצבה הראשונה לעמית;

"**משך זמן טיפול בתביעה**" - משך הזמן מהמועד שבו תובע הציג לראשונה תביעה ועד למועד מסירת הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, או הודעת דחייה, לפי העניין, לתובע או עד למועד שבו אישר התובע את הודעת הפשרה. הצגה לראשונה של תביעה תתאפשר, בין היתר, באחת מהדרכים הבאות: טלפון, פקס או דואר אלקטרוני אלא אם אישר המבוטח במפורש כי אין לראות בפנייתו דרישה למימוש זכויות לפי תנאי הפוליסה בשלב זה והחברה תיעדה אישור זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

"**עמית**" - כהגדרתו בחוק קופות גמל, וכן מבוטח בתכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

"**קופה מעבירה**" ו"**קופה מקבלת**" - כהגדרתן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008;

"**תביעה**" - דרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור, למעט בקשה כהגדרתה בחוזר זה.

"**תובע**" - מי שהציג תביעה לגוף מוסדי, למעט גוף מוסדי ולמעט מי שהיטיב במסגרת עיסוקו נזק שנגרם לאחר ובא בתביעה כלפי הגוף המוסדי להיפרע את הטבת הנזק כאמור;

3. איסוף ושמירת הנתונים

א. גוף מוסדי יאסוף וישמור את נתוני התביעות ואת נתוני הבקשות של השנה הקודמת, בהתאם לנספחים א1-א3 (להלן - **נתוני התביעות**) ובהתאם לנספחים א4-א5 (להלן - **נתוני הבקשות**).

ב. המונחים בנספחים א1-א3 ו- ב1-ב3 לחוזר זה יפורשו כדלקמן:

1) "תביעות פתוחות לתחילת השנה" (שורה א1) - מספרן יהיה שווה ליתרת הסגירה של השנה הקודמת. בשנת הדיווח הראשונה מספר התביעות הפתוחות לתחילת השנה יהיה שווה לאפס;

2) "תביעות שהוגשו במהלך השנה" (שורה א2) - לרבות תביעות שלא הגיעו לידי סיום בירור (כגון בשל אי שליחת מסמכים על ידי התובע), ולמעט בדיקות מחודשות להמשך זכאות לקצבה. לעניין סעיף זה, תביעה שנסגרה ונפתחה מחדש במהלך אותה שנה תיחשב כתביעה אחת;

3) "תביעות ששולמו" (שורה א3) - תביעות בהן מסר הגוף המוסדי לתובע הודעת תשלום;

3א) "תביעות ששולמו חלקית" (שורה א3א) - תביעות בהן מסר הגוף המוסדי לתובע הודעת תשלום חלקי;

4) "תביעות שנדחו" (שורה א4) - תביעות בהן מסר הגוף המוסדי לתובע הודעת דחייה;

5) "תביעות שנסגרו בפשרה" (שורה א5) - תביעות בהן אישר התובע את הודעת הפשרה שמסר לו גוף מוסדי, לרבות פשרה שלפנים משורת הדין הסכים לה התובע;

6) "תביעות שבוטלו" (שורה א6) - תביעות שנסגרו למעט תביעות ששולמו, שולמו חלקית, נדחו או נסגרו בפשרה; לעניין זה, גוף מוסדי יסווג תביעה כ"תביעה שבוטלה" אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך בירור מהגוף המוסדי, שמשך הזמן ביניהן לא יפחת מ-30 ימים. על אף האמור, סגירת תביעה תבוצע לכל המאוחר 180 יום ממועד קבלת תגובת המבוטח האחרונה;

7) "תביעות שנסגרו" (שורה א7) - סכום שורות א3 עד א6 (תביעות אשר מועד סגירתן התברר לאחר מועד העברת נתוני המידע הסטטיסטי, ידווחו בשנה העוקבת);

8) "תביעות פתוחות לסוף השנה" (שורה א8) - שורה א1 בתוספת שורה א2 בניכוי שורה א7 (תביעות אשר מועד פתיחתן התברר לאחר מועד העברת נתוני המידע הסטטיסטי, ידווחו בשנה העוקבת);

ג. המונחים בנספחים א4-א5 ו- ב4-ב5 לחוזר זה יפורשו כדלקמן:

1) "בקשות פתוחות לתחילת השנה" (שורה א1) - מספרן יהיה יתרת הסגירה של השנה הקודמת. בשנת הדיווח הראשונה מספר הבקשות הפתוחות לתחילת השנה יהיה שווה לאפס;

2) "בקשות שהוגשו במהלך השנה" (שורה א2) - סך הבקשות שהוגשו במהלך השנה, לרבות בקשות שלא הגיעו לידי סיום טיפול;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

3) "בקשות שבוטלו במהלך השנה" (שורה א3) - סך הבקשות שביטלו העמיתים או שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצען לפי הוראות הדין;

4) "בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה" (שורה א4) - סיום טיפול ייחשב כתשלום לעמית, העברת כספים או שליחת הודעה, לפי העניין, כאמור בהגדרת "משך זמן הטיפול בבקשה";

5) "בקשות פתוחות לסוף השנה" (שורה א5) - שורה א1 בתוספת שורה א2 ובניכוי שורות א3 ו-א4.

4. אופן הדיווח לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הדיווח לממונה של נתוני התביעות והבקשות, יהיה כדלהלן:

א. קובץ Excel אשר באמצעותו יש להגיש את הדיווח (להלן - **קובץ הדיווח**) יוצג באתר האינטרנט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **האתר**).

ב. דיווח המכיל את נתוני התביעות במתכונת נספחים א1-א3 ו- ב1-ב3 ואת נתוני הבקשות במתכונת נספחים א4-א5 ו- ב4-ב5 (להלן - **הדיווח**) יוגש לממונה אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 15 בפברואר לגבי השנה שחלפה, באמצעות קובץ אלקטרוני לכתובת: https://otot.mof.gov.il

ג. קובץ הדיווח יעבד את מספרי התביעות ומספרי הבקשות שהוזנו בנספחים א1-א5 ויציגם במתכונת של מדדים כמפורט בנספחים ב1-ב5. בנספח ג, מפורטת דוגמה מספרית לעיבוד מספרי התביעות.

ד. לפני כל הגשת דיווח כאמור בסעיף קטן (ב), יש להוריד מהאתר קובץ דיווח מעודכן. לא יתקבל קובץ סרוק או מועתק משנה אחרת, קובץ שנבנה באופן עצמאי או קובץ PDF.

ה. מועד קבלת הדיווח ייחשב המועד בו התקבל דיווח תקין במערכת.

ו. שם הדיווח, שיוגש כקובץ, יהיה כדלקמן:

netunim_xxxxxxxxx_2012.xlsx

1) xxxxxxxx - מציין את מספר הזיהוי של החברה;

2) שנת הדיווח;

3) סיומת הקובץ תהיה xlsx.

לדוגמה, שם קובץ של חברת ביטוח בגין דיווח עבור שנת 2012:

netunim_123456789_2012.xlsx

5. הצגת הנתונים באתר האינטרנט

א. גוף מוסדי יציג באתר האינטרנט שלו את נספחים ב1-ב3 ביחס לנתוני התביעות ואת נספחים ב4-ב5 ביחס לנתוני הבקשות בכל שנה קלנדארית עד ליום 31 במאי ביחס לשנה שחלפה.

ב. באתר האינטרנט של גוף מוסדי יוצגו נתוני התביעות או נתוני הבקשות כאמור לעיל של לפחות ארבע השנים האחרונות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

6. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על כל גוף מוסדי, לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית") והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ, בין אם הוא פועל ליישוב תביעות בעצמו ובין אם באמצעות אחר. אולם, הוראות החוזר לא יחולו על קופות גמל מרכזיות שבניהול הגופים המוסדיים.

ב. הוראות החוזר יחולו לגבי ענפי הביטוח הבאים: ביטוח מפני תאונות אישיות; ביטוח מפני מחלות ואשפוז, למעט ביטוח שיניים ולמעט ביטוח בריאות לעובדים זרים וביטוח בריאות המיועד למתן כיסוי ביטוחי לשוהים זרים בישראל - וזאת לעניין קבלת שירותים במישרין מספק השירות הרפואי ובלא מעורבות של המבטח; ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - **הפקודה**); ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי); ביטוח מקיף לדירות; ביטוח מטען, תאונות, מחלות ואשפוז בנסיעות לחוץ לארץ וכן יחולו על קופות גמל ועל תכניות לביטוח חיים שאינן קופות ביטוח.

ג. הוראות החוזר יחולו על תביעה או בקשה שהוגשה לאחר מועד תחילתן של הוראות חוזר זה.

7. תחילה

א. תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בינואר 2017.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א) -

1) דיווח בגין שנת 2016 יהיה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2011-9-6.

2) דיווח בגין שנת 2017 לא יכלול דיווח בגין תביעות נזקי מים.

8. ביטול תוקף

חוזר זה מבטל את הוראות חוזר גופים מוסדיים 2011-9-6 מיום 28 במרס 2011.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon